FORSIKRINGSBEVIS

Verdigjenstander

Hva er forsikret	Forsikringssum	Egenandel
Forsikringen dekker		
Verdigjenstander - Skader som følge av brann, vann, tyveri og transport	1 000	

Hva du må gjøre for å forebygge skader - Sikkerhetsforskrifter
Dette gjelder også ektefelle/samboer (forsikringsavtaleloven §4-11)
- Dører og vinduer skal være lukket og låst - ikke i luftestilling - for å hindre tyveri av gjenstanden
- Nøkler skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tak i dem
- Sykkel/elsykkel og sykkeltilhenger skal være låst fast, eller være innelåst for uvedkommende. GPS, sykkelcomputer og batteri skal låses eller tas med når sykkelen forlates
- Sykkel/elsykkel, sykkeltilhenger og el-sparkesykkel med verdi over 15 000 kroner skal være låst med FG-godkjent lås
- Gjenstanden skal holdes øye med om den ikke er låst/innlåst for uvedkommende
- Følgende gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje, ligge synlig i motorkjøretøy eller oppbevares i felles kjeller/loft:
  Elektronisk/optisk utstyr, smykker, ur, kontanter og verdipapirer

Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis (forsikringsavtaleloven § 4-8).

Frist for å melde skade
Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda

FORSIKRINGSBEVIS

Verdigjenstander

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvem gjelder forsikringen for (sikrede)?	- Forsikringstaker - Ektefelle eller samboer og andre medlemmer av den faste husstand med felles adresse i Folkeregisteret - Barn som bor hjemme eller som bor borte pga. utdanning/førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret - Barn som er en del av den faste husstand, men er folkeregistrert på annen adresse pga. delt foreldreansvar	- Innehaver av tinglyste, registrerte rettigheter i den forsikrede gjenstanden. Forsikringsavtalelovens § 7-1, tredje ledd, er fraveket. - Bokollektiv og leietakere
Hva er forsikret?	- Gjenstander angitt i forsikringsbeviset	- Varer og tjenester som er innført til Norge i strid med toll- og avgiftsreglene - Motorkjøretøy som er registreringspliktige, eller er konstruert for hastighet over 25 km/t

Hvilke skader?	- **Brannskade** og skade som følge av lynnedslag, eksplosjon, nedsoting og elektriske fenomen
	- **Vannskader**
	  - lekkasje fra bygningens rørledning, samt fra vannseng og akvarium
	  - skade som følge av vann som plutselig og uforutsett trenger inn i bygning når dette fører til vannspeil over laveste gulv
	- **Tyveri** (jf. straffeloven § 321)
	- **Ran** (jf. straffeloven § 327)
	- **Hærverksskade** i forbindelse med innbrudd i bygning
	- **Skade ved sammenbrudd** i bygning eller bygningsdel
	- **Skade under transport**
		- Svi- og gnistmerker som ikke skyldes brann
		- Skade som skyldes vann fra utett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp
		- Skade som skyldes søl eller kondens
		- Skade som oppstår under utleie
		- Skade som skyldes sopp, råte, heksesot, bakterier og insekter
		- Gjenstander som er mistet eller kommet bort
		- Underslag (jf. straffeloven § 324) og bedrageri (jf. straffeloven § 371)

Gjensidige

GENERELLE VILKÅR

1. Forsikringsavtalen består av
- forsikringsdokumentet
- eventuell avtale ved kollektive forsikringer
  og reguleres også av
- forsikringsavtaleloven (FAL)
- det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres utelukkende ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer
Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta
Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Grunnpris
Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Den dekker kostnader til administrasjon og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret.

6. Ettårige avtaler fornyes automatisk
Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

7. Angrerett
Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per telefon eller internett. Angrefristen er 30 dager for personforsikring og 14 dager for øvrige forsikringer. Fristen løper fra mottatt forsikringsdokument.

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og evt trafikkforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

8. Tidsbegrensede forsikringer
Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.

9. Tilgodehavende
Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte forsikringsbevis. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt 5.

Ønskes beløpet utbetalt, må kontonummer oppgis. For privatkunder må kontonummeret eies av forsikringstager. For næringslivskunder må kontonummer og forsikringstager være knyttet til samme organisasjonsnummer. Tilgodebeløp kan også overføres til annet forsikringsforhold i Gjensidige.

10. Avtalegiro
Betaling via AvtaleGiro forutsetter trekk i henhold til betalingsoversikten. Ved manglende trekk forfaller resterende del av årspremien til betaling

11. Renter
Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

12. Opphør ved eierskifte
I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder:
Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

13. Automatisk opphør av forsikring på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring
Motorvognforsikringen på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, vraking, tyveri og avregistrering.

14. Trafikkforsikringsavgift til staten (TFA)
Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten.
Trafikkforsikringsavgiften følger ansvarsforsikringen for kjøretøy, og du betaler for den perioden kjøretøyet er registrert.

15. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen
Gjensidige kan si opp forsikringen ved manglende betaling, feil eller manglende opplysninger samt ved særlige forhold. Gjensidige kan også si opp forsikringen dersom forsikringstaker ikke medvirker til legitimering eller andre kundetiltak i henhold til hvitvaskingsloven, går konkurs eller etter en skade, så sant oppsigelse er rimelig.

16. Svik
Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av innbetalt beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt.

17. Krig og uroligheter
Forsikringen dekker ikke skade på person, ting eller tap som skyldes
- Krig eller alvorlige uroligheter i Norge
- Krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller uroligheter der Norsk Utenriksdepartement som følge av sikkerhetsrisikoen har utstedt reiseadvarsel – hvis ikke annet er avtalt skriftlig
- Deltakelse i krig

- Begrensningene over gjelder ikke for personskade som går inn under Lov om yrkesskadeforsikring.

På person og reiseforsikringer dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som skyldes krig, krigslignende tilstand eller uroligheter i utlandet som oppstår i inntil 6 uker fra det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel, når forsikrede allerede befinner seg i området reiseadvarsel gjelder for.

På motorvognforsikring dekker forsikringen ingen skader

eller utgifter som oppstår i land der det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel som følge av krig, krigslignende tilstand eller uroligheter. På motorvognforsikringen dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som oppstår i inntil 6 uker fra reiseadvarsel foreligger, når forsikret motorvogn allerede befinner seg i det området reiseadvarsel gjelder for.

18. Skade ved terrorhandlinger
Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandling:
- Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer
- Objekter/interesser utenfor Norden

Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

19. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m.
For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring samt på reise- og personforsikringer dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.

For reise- og personforsikringer gjelder følgende begrensning:
Ved skade eller tap forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader eller tap.

20. Jordskjelv og vulkanutbrudd
Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:
- personforsikringer med unntak av ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- reiseforsikringer
- personskade under Bilansvarsloven
- personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte er forårsaket av jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:
- Tingforsikringer i Norge med Naturskadedekning, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd, med mindre annet fremgår av spesielle vilkår.

21. Områder som er underlagt sanksjoner
Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk og/eller sanksjoner vedtatt av FN, EU, USA, Storbritannia eller land i Gjensidiges konserngeografi.

22. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo
eller: firmapost@fno.no

23. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler
Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen.

Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg mot å stå i registeret ved å henvende seg til FNO Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.
Se også norskpensjon.no

24. Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelser er øvre grense for Gjensidiges erstatningsansvar.

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for fysisk skade på følgende gjenstander:
- Motorvogn, inkludert tilhenger
- Arbeidsmaskin
- Skip og båt
- Bygning
- Innbo, eiendeler og driftsløsøre
- Driftstap inkludert husleietap
- Verdigjenstander

Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnet bare omhandle den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i anledning skaden.

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å meddele om hvem som velges. Før skjønnet velger skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelser medfører.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til eventuell oppmann og ekstern teknisk bistand skjønnsmennene har behov for i sitt arbeide, skal bæres med en halvpart på hver. Dersom Gjensidige krever skjønn overfor privatkunder, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie, vil Gjensidige betale de ovennevnte skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

25. Informasjon om behandling av personopplysninger
Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å administrere kundeforholdet. Vi behandler også dine personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på våre nettsider

Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger med formål å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler foretaket som følge av annen lovgiving.

Dersom behandlingen gjelder særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap som er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om ditt samtykke til dette.

Automatiserte individuelle avgjørelser brukes ved kjøp av forsikring, og ved skadebehandling. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad så har du i noen tilfeller rett til manuell inngripen. I de tilfeller dette gjelder vil du bli informert.

Gjensidige kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger behandles så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

Personopplysningsloven gir deg større kontroll over egne personopplysninger. Dette betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller også rett til å protestere mot behandlingen og rett til å kreve behandlingen begrenset. Du kan motsette deg behandling knyttet til direkte markedsføring og der behandling er basert på samtykke kan du tilbakekalle dette. Du har også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt om deg selv, og du har rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du utøver dine rettigheter gjennom eget innlogget område, eller ved å henvende deg skriftlig til oss.

Behandlingsansvarlig er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, org.nr. 995 568 217. Kontaktadresse er: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på personvernombudet@gjensidige.no eller skriftlig til: Gjensidige Forsikring ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo

Du finner vår fullstendige personvernerklæring på www.gjensidige.no, eller du kan få den tilsendt ved å sende inn en skriftlig henvendelse til oss.

26. Informasjon om klagemuligheter
Snakk med oss
Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning. Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.
Kontakt oss på 915 03 100.

Om du ønsker å klage på en beslutning i en skadesak, kan du klage til vårt Kundeombud
Gjensidige Forsikring
Kundeombudet
Postboks 700, Sentrum
0106 Oslo

Ekstern klagenemnd:
Finansklagenemnda.
Du kan klage elektronisk Finansklagenemnda (FinKN) eller sende brev til
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finanstilsynet har det overordnede tilsynet med skadeforsikringsselskaper.

Gjensidige

GENERELLE VILKÅR

På Finanstilsynets hjemmeside
https://www.finanstilsynet.no/ finnes en oversikt over
eksterne klagenemnder

Finanstilsynets adresser
Besøksadresse:
Revierstredet 3
0151 Oslo
Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
E-post:
post@finanstilsynet.no

Private kunder kan også klage til
Forbrukartilsynet
Postboks 2862 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf.: 23 400 600
Nettadresse: https://www.forbrukertilsynet.no/

Gjensidige

ERSTATNINGSREGLER

Eiendeler

I stedet for Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder:

Skademelding
- Skade skal snarest meldes Gjensidige
- Brann, innbrudd, skadeverk, ran overfall og veskenapping skal i tillegg meldes politiet

Hvordan erstatningen blir beregnet
Erstatningen settes til hva det vil koste Gjensidige å
- reparere/utbedre skade, eller
- gjenskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen.

Gjensidige bestemmer hvilket av disse alternativene som skal benyttes, hvilken leverandør som velges og om skaden gjøres opp som kontanterstatning.

Erstatningen er begenset til forsikringssumen.

Var gjenstanden defekt eller hadde nedsatt anvendelighet, gjøres det fradrag for dette.

Erstatningsgrunnlag
- PC, nettbrett, smartklokker og datautstyr: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 1 år, maksimalt 80 % fradrag
- Kameraer, linser og objektiver: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 3 år, maksimalt 80 % fradrag
- Briller og solbriller: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 1 år, maksimalt 80 % fradrag
- Sykkel/el-sykkel, sparkesykkel/el-sparkesykkel og ståhjuling: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 3 år, maksimalt 80 % fradrag
- Øvrig elektronikk: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra gjenstanden er 3 år, maksimalt 80 % fradrag

For gjenstander som er overtatt brukt, enten ved arv, gave eller kjøp gjelder dette: Erstatningen settes til markedsverdien for tilsvarende brukt gjenstand på skadedagen. Utrangert innbo og innbo som ikke lenger er i bruk erstattes etter markedsverdien som brukt

Ved reparasjon gjøres det ikke fradrag.

Egenandel
Fra erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på kr 1000.

Utbetaling av erstatningen
Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene.

Grov uaktsomhet og forsett kan føre til redusert erstatning

Erstatningen kan bli redusert dersom sikrede har voldt skaden forsettelig eller ved grov uaktsomhet.
Dette gjelder også når skaden er voldt av sikredes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Erstattede gjenstander
Gjensidige har rett til å overta gjenstander når det er utbetalt erstatning for gjenanskaffelse.